

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1325/2535

นาง โค ดม ชำนาญเื้อ กับพวก
นาง มี เมือง ศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 138, มาตรา 243

โจทก์กับจำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยทั้งสี่ได้ตกลงกันสละประเด็นข้อพิพาททั้งหมดและทำกันไปตีมน้ำสาบานกัน ต่อมาในวันนัดสาบาน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงว่า ตนมิได้ยินยอมด้วยขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปทนายโจทก์ไม่ค้าน ดังนี้ มิใช่ว่าจำเลยขอยกเลิกคำทำ และการที่โจทก์ไม่คัดค้านคำแถลงของจำเลย ก็ไม่ถือว่าโจทก์ได้ตกลงยินยอมเลิกคำทำกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ด้วยในวันนัดสาบานตัวคู่ความมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำทำ เพราะศาลมีคำสั่งว่าคำทำไม่มีผลบังคับตามที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ทักท้วงกับสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ต่อไป เท่ากับศาลสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาเรื่องคำทำนั้นเอง หาใช่โจทก์ได้ปฏิบัติตามคำทำแล้วแต่จำเลยผิดเงื่อนไขตามคำทำไม่ กรณีเป็นเรื่องศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาย่อมยกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองเสีย ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามคำทำ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรของนางโล้นกับนายบุญตาตะราชี พ.ศ. 2493 นางโล้นถึงแก่กรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2528 นายบุญตาได้ถึงแก่กรรม ที่นาตาม น.ส.3 เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และที่ดินปลูกบ้านเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่ ตามใบจับจองซึ่งเป็นทรัพย์สินที่นายบุญตาและนางโล้นหามาได้ร่วมกันจึงตกเป็นมรดกของโจทก์ทั้งสอง แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2528 ขณะที่นายบุญตาอยู่ในภาวะขาดสติสัมปชัญญะ จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันกับนายสุรพล สายทอง ปลัดอำเภอและนางเปล่งศรี มานะดี เสมียนปกครองอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองขึ้น และจำเลยทั้งสี่ไปขอรับมรดกตามพินัยกรรม ขอให้เพิกถอนพินัยกรรมฝ่ายเมืองของนายบุญตา ตะราชีลงวันที่ 18 ธันวาคม 2528 และให้โจทก์ทั้งสองมีกรรมสิทธิ์โดยชอบในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 4 ตำบล (หนองไผ่) นิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และที่ดินปลูกบ้านตามแผนที่ท้ายฟ้องร่วมกับทายาทโดยธรรมของนายบุญตา ตะราชี ผู้ตายโดยทางมรดกห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ขณะทำพินัยกรรม นายบุญตามีสติสัมปชัญญะดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ขณะทำพินัยกรรม นายบุญตามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ พินัยกรรมพิพาทจึงสมบูรณ์ พินายกษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์โต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและคัดค้านข้อเท็จจริงตามคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า กระบวนการพิจารณาที่คู่ความทำกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 ผูกพันฝ่ายจำเลย การที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์และจำเลยต่อมาเป็นการไม่ชอบ ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 138 ต้องเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ดำเนินไปหลังวันทำ
แต่ข้อเท็จจริงตามคำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ไม่
ปฏิบัติตามคำทำ ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ จึงเห็นควรพิพากษาคดีไปโดยไม่
ต้องย้อนสำนวน พิพากษากลับให้เพิกถอนพินัยกรรมฝ่ายเมืองของนายบุญตา ตะ
ราชี ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2528 ให้ที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 4 ตำบล(หนองไผ่)
นิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นของโจทก์ทั้งสองห้ามจำเลยและบริวาร
เข้าเกี่ยวข้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 ว่า หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จ 1 ปากแล้ว ศาล
ชั้นต้นไต่ถามเคลียร์คู่ความอีกครั้ง โจทก์ทั้งสองและทนาย จำเลยที่ 3 และทนายของ
จำเลยทั้งสี่ได้ตกลงกันสละประเด็นข้อพิพาททั้งหมด โดยทำกันให้ทั้งสองฝ่ายไปดื่ม
น้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระเจาที่วัดสระทอง ฝ่ายโจทก์จะสาบานว่าขณะทำ
พินัยกรรมนายบุญตา ตะราชี ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วและการที่ฝ่ายโจทก์นำคดีมา
ฟ้องไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงจำเลยทั้งสี่แต่อย่างใด ฝ่ายจำเลยทั้งสี่จะสาบานว่า การทำ
พินัยกรรมของนายบุญตา ตะราชี นี้ จำเลยทั้งสี่ไม่ได้ฉ้อโกงโจทก์ทั้งสอง เมื่อคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายสาบานตัวทุกคนและดื่มน้ำสาบานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายโจทก์และฝ่าย
จำเลยจะแบ่งที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 4 ตำบล (หนองไผ่) นิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ดกันฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ไม่ตั้งใจเรียกร้องอะไรกันอีก แต่หากฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งไม่กล้าสาบานตัวหรือสาบานตัวไม่ครบทุกคน ถือว่า ฝ่ายนั้นแพ้คดีไม่มีสิทธิที่จะ
เรียกร้องอะไรในพิพาทอีก สำหรับที่ดินปลูกบ้านตามคำขอท้ายฟ้องและที่ปรากฏอยู่ใน
พินัยกรรมด้วยนั้น โจทก์ทั้งสองไม่ตั้งใจที่จะเรียกร้อง คงตั้งใจเฉพาะแบ่งปัน
ที่ดินกันตาม น.ส.3 ข้างต้น เท่านั้น การแบ่งที่ดินให้แบ่งจากทิศเหนือมาทางทิศใต้

และฝ่ายใดจะได้ส่วนใดนั้น จะต้องตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง หากตกลงกันไม่ได้ก็ให้
ประมุขฝ่ายระหว่างกันเองและหากตกลงกันไม่ได้ก็ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาด
นำเงินมาแบ่งปันกัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามคำทำโดย
นัดให้ไปสาบานตัวกันวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เวลา 8.30 นาฬิกาและศาลชั้นต้นจัด
รายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530ไว้ว่า นัดพร้อมเพื่อไปสาบานตัว
วันนี้ โจทก์ทั้งสองและทนายจำเลยทั้งสี่และทนายมาศาล จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลง
ว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้มาศาล จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลง
ต่อศาลจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วยขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป ทนายโจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2
และจำเลยที่ 4 ไม่มาศาล ในวันที่ทำกันและมาแถลงศาลวันนี้ว่าไม่ยินยอมตกลงด้วย
คำทำจึงไม่มีผลบังคับ เห็นสมควรให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ให้นัดสืบพยาน
โจทก์วันที่ 24 กรกฎาคม 2530 เวลา 8.30 นาฬิกา ครั้นวันที่ 18 มิถุนายน 2530
ทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่าคำทำของคู่ความมีผลผูกพันคู่ความเมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4
ไม่ปฏิบัติตามคำทำจำเลยทั้งสี่ต้องแพ้คดี แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้สืบพยานโจทก์ต่อ
ไป ไม่พิพากษาตามคำทำ ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ขอให้เพิกถอนคำสั่งแล้ว
พิพากษาคดีไปตามคำทำ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งตามรายงานกระบวนการ
พิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เป็นการชอบแล้วไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน ให้ยก
คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ วันที่ 22 มิถุนายน 2530 ทนายโจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า
คำสั่งศาลชั้นต้นคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอสงวนสิทธิในการ
อุทธรณ์ฎีกาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ในข้อแรกมีว่าคำทำของคู่
ความตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 มีผล
ผูกพันคู่ความอยู่หรือไม่ ซึ่งจำเลยทั้งสี่ฎีกาอ้างว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลว่า เมื่อ

วานนี้ตนไม่ได้มาศาล จำเลยที่ 3 และทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลว่าจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วยตามคำสาบาน ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลได้สอบถามทนายโจทก์ทั้งสองแล้วว่า จะคัดค้านหรือไม่ ซึ่งทนายโจทก์ทั้งสองก็ไม่คัดค้านในการที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ขอให้พิจารณาต่อไปโดยยกเลิกคำทำเสีย ย่อมถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองยินยอมให้ยกเลิกคำทำโดยให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ข้อตกลงตามคำทำย่อมหมดลงไปในตัว กระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นดำเนินต่อไป จึงชอบด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง เห็นว่า คำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 นั้น เป็นแต่เพียงจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยกข้อเท็จจริงขึ้นอ้างว่าตนไม่ได้มาศาล ในวันที่จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงต่อศาลว่าจะไปขอสาบานตัว ตนมิได้ยินยอมด้วยตามคำสาบานจึงขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป มีผลเสมือนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ทักท้วงต่อศาลชั้นต้น ในข้อกฎหมายว่าคำทำไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปอันเป็นกระบวนการพิจารณาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 กระทำต่อศาลหาใช้กรณีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตกลงขอยกเลิกคำทำตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 ต่อโจทก์ทั้งสองเปลี่ยนเป็นให้ดำเนินกระบวนการพิจารณากันอย่างธรรมดาต่อไปไม่การที่ทนายโจทก์ทั้งสองไม่แถลงคัดค้านคำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ก็เนื่องจาก เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงนั้น เป็นความจริงไม่มีอะไรจะต้องคัดค้าน ส่วนการที่ศาลชั้นต้นจะสั่งงดการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามคำทำโดยให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างธรรมดาต่อไป ตามคำขอของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 หรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสองไม่จำเป็นต้องคัดค้านอะไร หากศาลชั้นต้นสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสองก็มีสิทธิโต้แย้งและอุทธรณ์คัดค้านได้ ดังนั้นจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองได้ตกลงยินยอมเลิกคำทำกับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แล้ว คำทำของฝ่ายจำเลยจึงยังมีผลผูกพันคู่ความอยู่ตามที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ฎีกาของจำเลยทั้งสี่จึงฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกเลิกคำทำและให้ดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เป็นคำสั่ง
ระหว่างพิจารณา จำเลยทั้งสี่มิได้คัดค้านไว้ในระยะเวลาอันสมควร เพิ่งจะคัดค้านเมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2530 จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกานั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสี่มิได้ยก
ขึ้นกล่าวอ้างไว้ในคำแก้อุทธรณ์ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้น
อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในข้อต่อไปมีว่า ฝ่ายจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำทำอันเป็น
เหตุที่จะต้องแพคดีตามคำทำแล้วหรือไม่ เห็นว่าตามคำทำได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า คู่
ความทั้งสองฝ่ายจะไปตีม้น้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระเจาที่วัดสระทอง ฝ่ายโจทก์จะ
สาบานว่าขณะทำพินัยกรรมนายบุญตา ตระราชี ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วและการที่ฝ่าย
โจทก์นำคดีมาฟ้องไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงจำเลยทั้งสี่แต่อย่างใดฝ่ายจำเลยทั้งสี่จะ
สาบานว่าการทำพินัยกรรมของนายบุญตา ตระราชีนี้ จำเลยทั้งสี่ไม่ได้ฉ้อโกงโจทก์ทั้ง
สอง... หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าสาบานหรือสาบานไม่ครบทุกคน ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้
คดีไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรในที่ดินพิพาท ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันนัดพร้อมเพื่อไป
สาบานตัวนั้น โจทก์ทั้งสองจำเลยทั้งสี่และทนายทั้งสองฝ่ายมาศาล จำเลยที่ 1 ที่ 2
ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้มาศาล จำเลยที่ 3 และทนายของ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วยตาม
คำสาบานขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งว่าคำทำดัง
กล่าวไม่มีผลบังคับ จึงให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อมา แล้ว
พิพากษาคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทเดิมข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ฝ่ายโจทก์ได้ไปตีม
น้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระเจาที่วัดสระทอง และกล่าวคำสาบานตามคำทำแล้วและ

ฝ่ายจำเลยทั้งสี่ไม่ยอมต้อน้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระจายที่วัดสระทอง และไม่กล่าวคำสาบานตามคำทำแต่อย่างใด เหตุที่คู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำทำนั้นก็เนื่องจากศาลชั้นต้นเห็นด้วยกับข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยกขึ้น ทักท้วงแล้วได้มีคำสั่งว่าคำทำดังกล่าวไม่มีผลบังคับกับสิ่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ จำเลยต่อมา อันมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่จะให้คู่ความปฏิบัติตามคำทำนั้นเองหาใช่ฝ่ายโจทก์ได้ปฏิบัติตามคำทำแล้วแต่ฝ่ายจำเลยผิดเงื่อนไขตามคำทำอันเป็นเหตุที่จะต้องแพ้คดีตามคำทำไม่ แต่เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการไม่ถูกต้อง และคู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามคำทำสมควรที่จะต้องยกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 นั้นเสียแล้วกำหนดให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการใหม่ให้เป็นไปตามคำทำและพิพากษาคดีไปตามนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้จำเลยทั้งสี่แพ้คดีโดยที่คู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามคำทำ จึงไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกาฎีกาของจำเลยทั้งสี่ในข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 และคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองเสีย ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการใหม่ ให้เป็นไปตามคำทำและพิพากษาคดีไปตามนั้น.

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ